

Décrire la Situation

Contexte :

Décrire le contexte ou la situation dans laquelle se déroule le problème ?

Résumé du contexte :

L’ingénieur Néo travaille pour la compagnie informatique P-Za depuis 2007. Son supérieur immédiat, l’ingénieur Malfaçon, lui propose de rencontrer avec lui un ingénieur Indien pour vendre en exclusivité le logiciel innovant qu’il vient de créer. Deux jours plus tard, l’ingénieur Malfaçon invite l’ingénieur Néo à se joindre à lui pour présenter au directeur général de P-Za « leur » création, c’est-à-dire une copie du même logiciel.

Personnes concernées (acteurs) :

Identifier tous les acteurs concernés (de près ou de loin), leurs statuts, leurs rôles dans la situation concernée, leurs possibles situations de dépendance...

L’ingénieur Néo : travaille pour la compagnie P-Za depuis 2007. Il dépend de l’ingénieur Malfaçon, son supérieur hiérarchique direct qui a également été son tuteur et mentor pendant ses études et pour qui il éprouve du respect et de la gratitude.

L’ingénieur Malfaçon : Supérieur hiérarchique et mentor de l’ingénieur Néo. Il prend la décision de s’approprier le travail d’un potentiel collaborateur externe à l’entreprise qui souhaitait vendre son innovation à l’entreprise P-Za. Il associe son collaborateur Néo à ce projet sans le consulter sur la démarche.

L’ingénieur et innovateur indien : Souhaite vendre son logiciel à la compagnie P-Za qui bénéficie d’une renommée mondiale. Le logiciel n’a pas été protégé par un brevet.

Le directeur général de P-Za : Peut valider le projet de développement du nouveau logiciel, il ne sait pas que le projet qui va lui être présenté n’a pas été développé par ses collaborateurs.

Problèmes rencontrés :

Identifier la nature et la cause du problème.

Le fait de présenter un logiciel comme étant « leur » création, alors que l’ingénieur Néo sait qu’il s’agit du travail d’un autre.

Analyser la situation

Quel est le dilemme éthique ?

Formulez le dilemme éthique. Quels sont les enjeux ou actions qui créent le dilemme ?

Le supérieur immédiat de l’ingénieur Néo a été son mentor et un modèle. Cependant, dans cette situation particulière, l’ingénieur Malfaçon demande à l’ingénieur Néo de trahir la confiance du créateur du logiciel et de s’approprier le travail de ce dernier.

Quelles sont les conséquences et leurs répercussions sur les personnes concernées ?

Décrire les enjeux pour chacun des protagonistes.

Pour l’ingénieur Néo : si la vérité fait surface un jour, sa réputation en souffrira. Et même si la vérité n’est jamais dévoilée, sera-t-il capable de vivre avec ce secret ? Il aura participé à un acte illégal en s’appropriant le travail de quelqu’un d’autre. Et si jamais l’ingénieur Malfaçon attend quelque chose en échange de son silence ? La participation de l’ingénieur Néo représentera-t-elle le début d’une complicité ? Devra-t-il commettre d’autres actes illégaux à la demande de son supérieur ?

Pour l’ingénieur Malfaçon : il semble conscient de ce qu’il fait, il profite du fait que l’innovateur soit étranger et n’ait pas protégé son logiciel par un brevet. Qu’attend-il de l’ingénieur Néo ? Veut-il simplement savoir si ce dernier est digne de confiance ? S’agit-il d’un « test » ? ou, s’il a l’habitude d’agir de cette façon, veut-il impliquer son subordonné dans ses activités illégales ? Si le créateur du logiciel demande une enquête, l’ingénieur Malfaçon pourrait-t-il être licencié ?

Pour les deux ingénieurs : quelles seront les attentes et retours du directeur général envers eux après la présentation d’un produit innovant ? Exprimera-t-il sa reconnaissance par une augmentation salariale ? Que gagneraient-ils de ce « succès » ?

Pour le créateur du logiciel : que lui arrivera-t-il si les ingénieurs Néo et Malfaçon présentent son logiciel comme étant leur création ? il perdrait le fruit d’années de travail, pourra-t-il défendre sa propriété intellectuelle ?

Pour le directeur général : Si l’escroquerie est révélée, sa réputation et l’avenir de son entreprise seront-ils compromis ? l’entreprise perdra-t-elle les profits qu’elle aurait pu faire avec les autres logiciels que le l’ingénieur Indien pourrait inventer ?

Quelles sont les règles ou les normes qui peuvent régir la situation ?

(Droit, Code de déontologie de l’ingénieur, règlement intérieur de l’entreprise, règles professionnelles du milieu...)

Charte éthique de l’ingénieur :

- L’ingénieur respecte loyalement la culture et les valeurs de l’entreprise et celles de ses partenaires et de ses clients. Il ne saurait agir contrairement à sa conscience professionnelle. Le cas échéant, il tire les conséquences des incompatibilités qui pourraient apparaître.
- L’ingénieur intègre dans ses analyses et ses décisions l’ensemble des intérêts légitimes dont il a la charge, ainsi que les conséquences de toute nature sur les personnes et sur les biens. Il anticipe les risques et les aléas ; il s’efforce d’en tirer parti et d’en éliminer les effets négatifs.
- L’’éthique implique que l’ingénieur privilégie, avant son propre intérêt, l’intérêt de la société et des clients, et qu’il oriente son action conformément à sa conscience de véritable professionnel : L’ingénieur est un citoyen responsable [...] il s’implique dans les actions civiques visant au bien commun.

Droit :

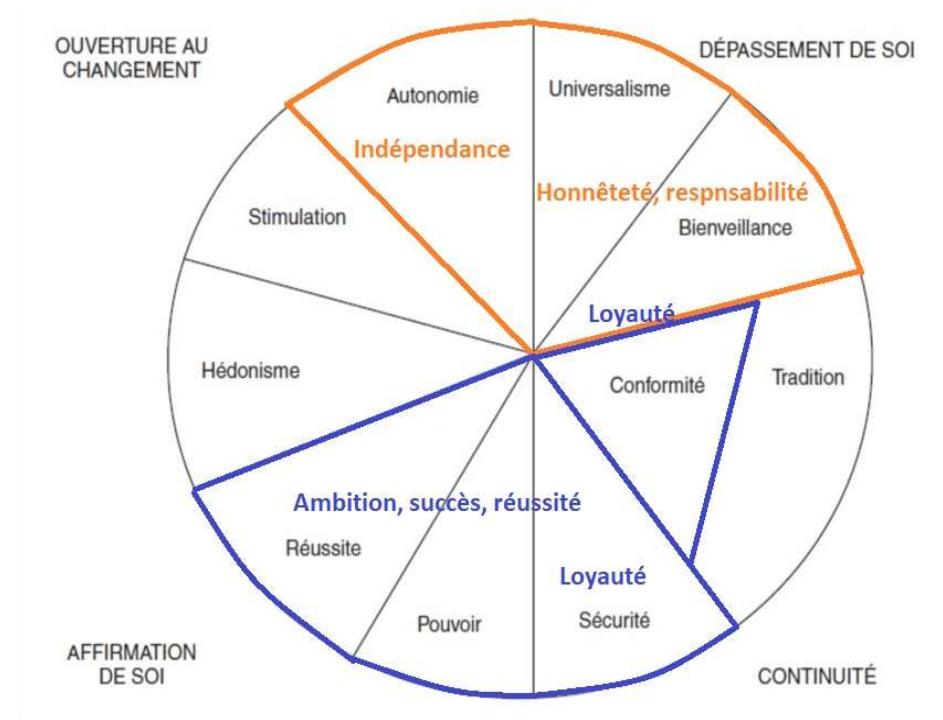
Les ingénieurs de notre histoire pourraient être poursuivis pour vol ou utilisation de données (infraction criminelle ou pénale) ; en matière civile, un recours en dommages pourrait être intenté par le créateur du logiciel ; en ce qui concerne le droit d’auteur, les ingénieurs Néo et Malfaçon pourraient être accusés de plagiat.

Analyser la situation (suite...)

Quelles sont les valeurs en cause ?

Quelles sont les valeurs qui entrent en cause dans cette situation (Cf., Liste de valeurs, valeurs antagonistes de Schwartz...)

La « loyauté », dans une situation comme celle-ci, impliquerait le silence de l'ingénieur Néo, c'est-à-dire sa participation et sa collaboration, même si elles semblent passives, à un acte illégal commis par son supérieur hiérarchique. Il peut aussi être question de la gloire et de la reconnaissance de ses pairs. S'y opposent l'honnêteté, la responsabilité, l'autonomie...



Si l'ingénieur Néo accepte la situation sans rien dire :

Valeurs : Loyauté, ambition, succès, réussite.

Registre de valeur : Conformité, sécurité, réussite.

Si l'ingénieur Néo n'accepte pas la situation :

Valeurs : Honnêteté, responsabilité, indépendance.

Registre de valeur : Bienveillance, Universalisme, Autonomie.

Quel est le principal conflit de valeur ?

Loyauté versus responsabilité.

Résolution du dilemme éthique

Prendre une décision raisonnable :

Quelles valeurs faut-il prioriser dans cette situation ?

Quels moyens d'action pourraient permettre d'atteindre un équilibre entre les deux valeurs en conflit ?

La responsabilité : Une discussion entre l'ingénieur Néo et son supérieur immédiat sur la situation et sur les conséquences possibles pourrait aider les deux confrères à clarifier leurs pensées. Si cela n'est pas possible, discuter avec d'autres personnes pourrait être profitable à l'ingénieur Néo afin de voir la situation sous différents angles.

Autre conseil à l'ingénieur Néo : la **loyauté** envers une personne implique que cette dernière se comporte de façon honnête, car la loyauté dont on fait preuve envers une personne dépend de sa fiabilité et de sa crédibilité. Dans ce cas, l'ingénieur Malfaçon n'est plus une personne fiable. Il a perdu sa crédibilité dès qu'il a proposé à l'ingénieur Néo de commettre un acte illégal et d'agir à l'encontre de ses valeurs, le mettant du coup dans une situation troublante et conflictuelle. Un tel acte pourrait mettre en péril l'avenir même de la carrière de l'ingénieur Néo.

- Quelles seraient les issues possibles à ce dilemme ?

Quels sont les arguments qui justifient telle ou telle décision auprès des autres ?

Est-ce qu'une décision pourrait faire consensus (dans l'intérêt de tous ?)

Dans ce cas-ci, l'ingénieur Néo peut tenter d'engager un dialogue avec l'ingénieur Malfaçon. En tant que professionnel, il doit d'abord agir et éviter de commettre un acte illégal. Cependant, si l'ingénieur Néo n'est pas en mesure d'empêcher l'ingénieur Malfaçon de présenter le logiciel comme étant « sa » création, il pourrait le dénoncer au directeur de l'entreprise.

Les valeurs qui doivent être priorisées, sont l'**honnêteté**, le sens de l'éthique et la **responsabilité**. Une fois que la porte est ouverte aux actes illégaux ou à l'encontre de nos valeurs, il est très difficile de revenir en arrière.

Dans le cas présent, le supérieur hiérarchique de l'ingénieur Néo est lui-même un ingénieur : les deux confrères doivent respecter **les mêmes valeurs professionnelles**, ils ont **le même code de déontologie**. Il devrait donc être plus facile pour l'ingénieur Néo d'aborder la question avec l'ingénieur Malfaçon.